

Brief na jednání s Míčkem

Pro Tomáše a Dana. Přečíst spolu ráno před odjezdem.

1. Naše linka jednou větou

Dílo dokončíme a předáme. Žádnou smlouvu nepodepíšeme. Peníze chceme podle zákona, tedy při předání.

2. Proč zrovna tahle linka

Riziko podpisu je neomezené. Riziko nepodpisu je omezené na 100 000 Kč.

Nikdy neměníme omezené riziko za neomezené kvůli cash flow. To je celý výpočet a nemění se tím, jak se Míček bude tvářit.

Co konkrétně by přinesl podpis jeho smlouvy:

- 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení mlčenlivosti nebo obcházení
- osobní solidární ručení Tomáše, který ani není zhotovitel a nemá z ceny díla nárok
- zpětnou účinnost k 17. 3. 2026 v kombinaci se zákazem používat externí AI nástroje a s prohlášením, že jsme to nikdy nedělali. Tedy série porušení po půl milionu za práci, kterou jsme dělali s jeho vědomím
- 60 měsíců záruky s hodinovými pokutami za prodlení s opravou
- přenesení jakékoli sankce od jeho odběratele v plné výši, počítané z hodnoty celku, ne z naší ceny
- jednostranný zápočet pokut proti naší ceně, tedy může nám nezaplatit úplně legálně
- zrušení nezaplacené faktury z 9. 7. a vzdání se nároků z ní

Podpis nám navíc nezaručí ty peníze. Odst. 3.8 mu dovoluje jednostranně započíst pokuty proti naší ceně a odst. 2.4 a 4.6 dávají převzetí plně do jeho rukou. Po podpisu může vyhlásit vadu, započíst si to a zaplatit nulu.

Sám napsal v SMS, že podstatné věci zůstanou beze změny. Takže vyjednávání o jeho smlouvě nemá předmět.

3. Jak to funguje bez smlouvy

Smluvní vztah existuje

Smlouva o dílo nemusí být písemná (§ 559 a § 2586 občanského zákoníku). Vznikla ústně a plněním obou stran. On si objednal, my dodávali, on dvakrát zaplatil. Nová smlouva by ten vztah jen sepsala, nevytváří ho.

Nárok na peníze máme ze zákona

§ 2610 odst. 1: právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla, tedy dokončením a předáním.

§ 2610 odst. 2: je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení za každou část při jejím provedení.

Odstavec 2 je přesně náš případ. Dílo jsme předávali po částech, on je odsouhlasil a dvakrát zaplatil. **Na 50 000 Kč z 9. 7. nám nárok vznikl už tehdy.**

Navíc: nárok na zaplacení vzniká i předáním vadného díla. Nemůže zadržet platbu tvrzením, že se mu něco nelíbí. Musí převzít a případné vady řešit reklamací.

Za dílo odpovídáme i bez podpisu

§ 2615 a násl.: dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Vady jsme povinni řešit ze zákona. Skrytou vadu musí vytknout do dvou let od předání (§ 2618).

Ale záruka za jakost je něco jiného. Ta se musí sjednat ve smlouvě, ze zákona povinná není. Bez podpisu ji nemá. To je ten rozdíl mezi "odpovídáme za to, že při předání bylo dílo v pořádku" a "ručíme pět let, že to bude fungovat".

Co bez podpisu neexistuje

Smluvní pokuty. Žádné. Bez výslovného sjednání neexistují. Potvrdila to i právnička.

Tedy: žádných 500 000 za případ, žádných 150 000 za referenci, žádné 2 500 denně, žádné hodinové sazby za prodlení, žádné přenášení jeho sankcí.

4. Co musíme dodržet, aby ta linka fungovala

Dodat. Dodání je naše nejlepší právní ochrana. Když dodáme, nemá co žalovat, protože chybí porušení povinnosti. Bez porušení se ke škodě ani k příčinné souvislosti vůbec nedojde.

Nepráskat dveřmi. To je jediná varianta, ve které se to může ošklivě zvrtnout. Vypadnout 14 dní před otevřením u veřejné instituce by mu dalo do ruky skutečný nárok.

Nepředat všechno dřív, než se pohnou peníze. Admin přístupy a zdrojáky proti platbě. Systém běží, pavilon se otevře, jen finální předání kompletu proběhne po vyrovnaní.

Všechno písemně. Po každém jednání mail se shrnutím. Bez písemné stopy nám ta linka nefunguje.

Nikde o něm nemluvit. Ani mezi lidmi. Poškození pověsti vzniká mluvením, ne mlčením. Dokud mlčíme, tenhle nárok nemá z čeho vzniknout.

5. Co si musíme přivést ze schůzky

Dvě věci. Nic víc.

1. **Rozsah písemně.** 48 versus 37. Zeptat se, co je těch 11 prvků a jestli se čeká, že je ovládá náš CMS. Večer poslat mail se shrnutím odpovědi.
2. **Termín nasazení na místě.** Konkrétní den.

Bonus, když vyjde: ustanovení ze smlouvy se ZOO, ze kterých odvozuje ty "přenesené" povinnosti.

Proč je rozsah tak zásadní

§ 2615: dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Vada se měří podle toho, co bylo ujednáno. Když ujednání není písemně, není podle čeho měřit.

To je jediná díra v naší pozici. Může tvrdit, že dohodnutý rozsah byl 48 prvků, my dodali 37, dílo je nedokončené, a proto na doplatek nemáme nárok.

Když nám písemně potvrdí 37 tabletů, ta díra se zavře a naše pozice je skoro neprůstřelná.

6. Argumenty, které použijeme

Hlavní formulace

Zdeňku, tvoji smlouvu podepisovat nebudeme. Sám jsi napsal, že podstatné body se nezmění, a ty pro nás nejsou přijatelné. Ale nic to nemění na tom, že to dokončíme.

Funguje to takhle. Přijedeme nasadit a spustit to. Až to poběží, sepíšeme na jednu stránku, co bylo předáno a kdy, a oba to podepíšeme. To není smlouva, to je zápis, ať máme oba jasno, co je hotové. Pak vystavíme fakturu na doplatek.

Za dílo ti odpovídáme ze zákona i bez smlouvy. Když se objeví vada, opravíme ji. To podpisem nezískáš.

A faktura z devátého července je tři týdny po splatnosti.

Rámování

Neříkat "rozhodli jsme se nic nepodepsat". To zní jako vzpoura.

Říkat **"dokončíme to stejným způsobem, jakým jsme to celou dobu dělali"**. Čtyři měsíce to fungovalo bez papíru. My nenavrhujeme nic nového, jen odmítáme změnu, kterou zavádí on dva týdny před koncem.

Protokol vysvětlit jako nástroj pro něj

Datum, seznam předaného, dva podpisy. Žádné povinnosti do budoucna, žádné pokuty.

A hlavně: **on potřebuje umět doložit ZOO, že to dostal a kdy.** Bez protokolu to nemá čím prokázat. Ten papír není ústupek nám, je to nástroj pro něj.

7. Jeho námitky a naše odpovědi

Řekne	Odpovíme
Platím 100 000 a nemám podepsané nic	Už jsi zaplatil 50 000 bez jakéhokoli papíru a fungovalo to. Za dílo ti odpovídáme ze zákona, § 2615. To se podpisem nemění.
Musím to přenést ze smlouvy se ZOO	Pošli mi ta ustanovení a podíváme se na to.
Takže mi vyhrožujete, že to nedodáte?	Naopak. Přijedeme nasadit. Nic nezadržujeme. Jen říkám, že ta faktura je tři týdny po splatnosti.
Bez smlouvy s vámi nemůžu pracovat	Čtyři měsíce to šlo. Nemám důvod to teď měnit.
Chci záruku, že to bude fungovat	Za vady odpovídáme ze zákona. Záruka za jakost je něco navíc, a to není součástí toho, na čem jsme se dohodli.
Odmítáte zodpovědnost za svoji práci	Za svoji práci ručíme a ručíme za ni už teď. Co po nás chceš, je zodpovědnost za tvůj projekt a tvoje smlouvy. To je něco jiného.
Nechci s vámi ztrácet čas	Souhlasím. Proto navrhuju, ať to prostě dokončíme.
Zdržujete nás	Práci jsme nepřerušili ani na den. Máme to doložené.

8. Pravidla pro tu místnost

Kdo mluví. Tomáš obchod a smlouva, Dan technika. Minule Danova otázka na voiceboty celou schůzku otočila. Ať to není náhoda, ale dohoda.

Časový strop. Ve dvanáct pryč. Říct to na začátku, ne v průběhu. Tlak potřebuje čas.

Tři věty, které neuděláme:

1. Nic nepodepíšeme na místě
2. Neodsouhlasíme nový rozsah, dokud není zaplacená faktura z 9. 7.
3. Nepráskneme dveřmi, ať se stane cokoli

Nevysvětlovat podruhé. Jednou vysvětlíme, pak už jen opakujeme tu samou větu. Když budeme argumentovat pokaždé znova, dáváme mu materiál. Je řečník a v debatě nás uvyjednává.

Nemluvit o důvěře ani o tom, jaký je člověk. Jakmile se to stočí na vztah, jsme na jeho hřišti. Vracet to k věcem: rozsah, termín, faktura.

Neschovávat se za právníčku. Říkat "my jsme se rozhodli". Jinak bude bojovat s ní a nás bude přesvědčovat, že to přeháníme.

Když je věta o naší povaze, neobhajovat povahu. Vrátit se k předmětu. "Bavme se o odstavci 10.2." Ten, kdo se drží konkrétních odstavců, vyhraje nad tím, kdo mluví o pocitech.

Nikdy neříct, že bez nás to nedá. Ani náznakem. Ta páka funguje jen dokud je nevyslovená. Kdyby to zaznělo, udělá z toho souboj o ego a půjde i proti vlastnímu zájmu.

Netlačit na peníze. Jednou zmínit fakturu a jít dál. Tlačit se bude ten týden nasazení, kdy mu dojde čas.

9. Jak se ty peníze reálně dostanou

Máme tři páky a víc jich není.

1. Čas. Nemá 14 dní na náhradu. Ta páka funguje sama a vyprchá 15. 8. Proto se peníze budou hýbat nejspíš až ten týden nasazení, ne zítra.

2. Co fyzicky držíme. Admin přístupy, zdrojáky, dokumentace. Předáme proti platbě.

3. Soud. Předžalobní výzva, pak platební rozkaz. Pomalé, ale je to jediné, co ho může donutit. Máme fakturu, dvě zaplacené faktury jako zavedenou praxi a jeho vlastní vyjádření, že dluží 100 000 a že pozastavení platby je jeho páka.

Páku "nedodáme" nemáme. Ta by nám podle § 2610 sebrala nárok na doplatek a dala mu argument o nedokončeném díle. Nepoužívat ani jako pohružku.

10. Cena, kterou za tuhle linku platíme

Peníze v srpnu skoro jistě nebudou. Přijdou pozdě, možná až přes právníčku.

To není argument proti té lince. Je to věc, kterou musíme přijmout vědomě, ne se jí nechat překvapit za deset dní.

Znamená to jediné: srpen musí zaplatit Jakub a staré faktury, ne Míček. Když si to řekneme nahlas dneska, tak nás zítra nic nedonutí ustoupit.

11. Kdyby nezaplatil vůbec

Nasadíme to a předáme stejně. Ne z dobroty, ale protože dodání je naše ochrana.

Pak jde výzva k převzetí díla, faktura a předžalobní výzva.

Zůstáváme bez podpisu, bez dluhu a s referencí, kterou nám nikdo nezakázal, protože není čím.

To je nejhorší varianta a pořád je lepší než ta, kde podepíšeme jeho papír a dostaneme 100 000.

Poznámka: paragrafy jsou z veřejných zdrojů, ne právní stanovisko. Potvrdit u právníčky, hlavně § 2610 odst. 2 jako oporu faktury z 9. 7. a otázku, jestli lze předání zdrojů a přístupů podmínit úhradou.